# Parte 5 – Análise de Contratos de Energia

Checklist de cláusulas, red flags e como resumir contratos de forma útil

**Aviso:** isto é um guia de análise técnico-comercial para um analista júnior. Não substitui parecer jurídico. Cláusulas de responsabilidade, indenização, foro e LGPD devem passar pelo jurídico.

## 1. Como ler um contrato em 30 minutos

- Leia primeiro: **partes, objeto, prazo, preço, reajuste, volume, vigência** (1ª página de ouro).
- Depois: **obrigações das partes, garantias, penalidades, rescisão**.
- Por fim: **anexos** (tabelas de preço, sazonalização, SLA, procedimento de medição).
- Monte uma ficha de 1 página (modelo na seção 6).

## 2. Checklist - Contrato de compra de energia (ACL)

| Cláusula | Perguntas-chave | Red flag |
|---|---|---|
| Partes e qualificação | CNPJ correto? Quem assina (poderes)? Agente CCEE habilitado? | Representante sem procuração |
| Objeto e volume | MWm/MWh por mês/ano? Sazonalização? Flex? | Volume sem flex ou com flex < 10% |
| Preço e reajuste | Preço R$/MWh, data-base, índice (IPCA/IGP-M), com ou sem impostos/encargos? | Reajuste IGP-M em ciclo de alta; preço 'flat' sem revisão |
| Submercado e entrega | Ponto de entrega e submercado do registro? | Spread de submercado não previsto |
| Perdas e encargos | Quem paga perdas, ESS, EER, encargos CCEE? | Cláusula omissa -> custo escondido |
| Penalidades | Take-or-pay, multa por desvio, juros de mora | Multa desproporcional (> 20%?) |
| Garantias | Tipo, valor, prazo, custo, reposição | Garantia em dinheiro alta; execução automática |
| Força maior / caso fortuito | Lista e efeitos; inclui mudança regulatória? | Sem limitação, ou pro vendedor |
| Rescisão e multa | Condições de saída; multa; prejuízo | Saída só com multa total do saldo |
| Mudança de lei | Quem assume o risco regulatório? | Risco 100% do consumidor |
| Cessão/transferência | Pode ceder? Com anuência? | Sem possibilidade de cessão |
| Foro e arbitragem | Foro, câmara arbitral, lei aplicável | Foro distante / arbitragem cara |

## 3. Checklist - Contratos de GD (assinatura/aluguel/consórcio)

| Item | Perguntas-chave |
|---|---|
| Modelo | Assinatura de energia, aluguel de usina, participação em consórcio/cooperativa? |
| Desconto | Percentual, base (tarifa com/sem impostos), se o Fio B afeta a base, reajuste |
| Créditos | Rateio (%), prazo de lançamento, vencimento, o que ocorre com saldos |

| Item | Perguntas-chave |
|---|---|
| Vigência e fidelidade | Prazo, renovação automática, multa de saída |
| Usina | Potência, distribuidora, UC geradora, parecer de acesso (data = GD I/II), garantia de geração |
| Disponibilidade | Perdas de geração, indisponibilidade, SLA de manutenção |
| Fatura/billing | Quando e como emite; boleto; atraso; juros; multa |
| Mudança regulatória | O que acontece se mudar a regra da Lei 14.300 / REN? |
| Cadastro | Troca de titularidade, mudança de UC, mudança de distribuidora |
| LGPD | Dados pessoais, uso, compartilhamento |

## 4. Perguntas de ouro (que o sênior respeita)

- 'Qual o pior cenário financeiro desse contrato para nós?'
- 'Se o PLD for ao teto durante 3 meses, qual nossa exposição?'
- 'Se o cliente sair no mês 18, o que ficamos devendo/recebendo?'
- 'Esse desconto é sobre qual tarifa e como evolui quando a ANEEL reajusta?'
- 'Quem paga se a distribuidora lançar o crédito errado?'

## 5. Como modelar a economia (esqueleto no Excel)

| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Premissas | Tarifa, impostos, bandeira, desconto, reajustes, curva de geração/consumo |
| Cativo | Custo mensal sem o produto (12-60 meses) |
| Cenário contrato | Custo com o produto (energia livre ou GD) |
| Economia | Diferença mensal/acumulada; VPL; payback |
| Sensibilidade | PLD, bandeira, reajuste, consumo +-10%, Fio B |

## 6. Modelo de ficha-resumo (copie e use)

**Contrato:** _____ | **Partes:** _____ | **Vigência:** __/__/__ a __/__/__ | **Volume/Potência:** _____
**Preço:** _____ | **Reajuste:** _____ | **Flex:** _____ | **Garantia:** _____
**Penalidades:** _____ | **Rescisão:** _____ | **Riscos:** _____ | **Pendências:** _____
**Recomendação:** aprovar / aprovar com ressalvas / revisar com jurídico

## 7. Fórmulas Excel úteis

| Objetivo | Fórmula |
|---|---|
| Gross-up impostos | =Base/(1-(ICMS+PIS_COFINS)) |
| MWm a partir de MWh | =MWh/HORAS_DO_MES |
| Fio B GD II no ano | =kWh_compensado*FioB_R$kWh*%_do_ano |
| Economia % | =1-(Custo_livre/Custo_cativo) |
| Vencimento de crédito (60m) | =EDATE(data_geracao,60) |
| Demanda faturada | =MAX(contratada, medida) |
| Ultrapassagem | =SE(medida>contratada*1,05, medida-contratada, 0) |